INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

Campus: Cajazeiras

Curso: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Unidade Curricular: Relações Humanas no Trabalho



Matriz Curricular: 1º período

Docente: Profa. Ma. Marília Aguiar

Justificativa da disciplina

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

Qual a importância dessa disciplina para o seu curso?

Justificativa da disciplina

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

1) **Projeto Pedagógico do Curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas (PPC) – Reformulado – *Campus* Cajazeiras - 2025.1.**

Estrutura do Curso

Área do Curso: CNCST: Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação

Objetivo Geral do Curso

- "promover a formação de profissionais capazes de

Justificativa da disciplina

de concepção, especificação, projeto, implementação, avaliação, suporte e manutenção de sistemas computacionais, orientando suas ações na sociedade em geral e **no mundo do trabalho”**. (p. 36)

Objetivos específicos

- Formar profissionais capacitados e de fácil inserção no mundo do trabalho, **capazes de se adaptar às mudanças sociais** e à evolução tecnológica;

Justificativa da disciplina

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

- Formar profissionais aptos a gerenciar setores de informática para **prover informação nas organizações empresariais;**
- Formar profissionais aptos a gerenciar projetos de desenvolvimento de sistemas;
- Atender às necessidades regionais e nacionais em termos de **formação de recursos humanos na área de sistemas de informação;**
- Desenvolver uma visão abrangente a respeito dos compromissos social e ambiental, além **das questões éticas, legais e de relacionamentos que envolvem a**

Justificativa da disciplina

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

- Capacitar o discente para comunicar-se com seus grupos de trabalho (superiores, subordinados e pares), cooperar, **realizar o trabalho em equipe e exercitar permanentemente as habilidades de negociação, de comunicação interpessoal e de diálogo** relativos à prática do analista e desenvolvedor de sistemas;

- Formar **cidadãos com compromisso ético, atentos às formas de combate ao racismo e discriminações e a efetivação dos princípios de direitos humanos em sua atuação acadêmica e profissional.**

Dados Gerais da disciplina

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

Tipo de oferta da disciplina: Semestral;

Tipo de disciplina: Obrigatória;

Pré-requisito: Não há;

Carga horária: 50 horas;

Distribuição da carga horária: Teórica (50 horas).

Dados específicos

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

O que vocês esperam ver nessa disciplina?

Ementa da disciplina

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

Breve histórico das relações humanas no trabalho. RHT enquanto teoria administrativa e ideologia gerencialista. Abordagem contemporânea das relações humanas no trabalho. Ética no trabalho. Soft skills: habilidades comportamentais e interpessoais.

Objetivos da disciplina

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

Geral:

- Compreender fatores que influenciam no comportamento dos indivíduos no trabalho, como forma de favorecer as relações interpessoais no exercício dos papel laboral.

Específicos:

- Conhecer a evolução das formas de trabalho e da sua interferência na relação entre as pessoas;
- Discutir como as relações interpessoais contribuem para o desempenho de grupos de trabalho;

Objetivos da disciplina

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

- Debater ferramentas que possibilitem trabalhar as situações de divergência e conflitos, mormente, no que tange às emoções e interrelações.

- Compreender princípios éticos e morais no ambiente de trabalho.

Conteúdo Programático

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

- **I: Introdução às Relações Humanas no Trabalho.** **1.** Definição, importância e dimensões. 2. comportamento Humano e relações interpessoais.

- **II: Trabalho humano no Brasil:** 1. Abordagem transdisciplinar sobre o trabalho. 2. O Trabalho nas organizações: conceito de organização; sentido e significado do Trabalho e a dimensão psicossocial. 3. Modalidades de Trabalho Flexíveis. 4. Relações Trabalhistas e Negociações. 5. A uberização do trabalho: novas formas de trabalho e precarização.

Conteúdo Programático

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

- **III: Ética no trabalho:** 1. O que é ética e para que serve? 2. Ética, cidadania e direitos humanos: inter-relações entre ética, cidadania e direitos fundamentais. 3. Ética no ambiente de trabalho e nas relações interpessoais.

- **IV: Conceitos e Boas práticas no ambiente laboral** 1. Comunicação interpessoal no ambiente de trabalho. 2. Liderança e a relação com a comunicação, equipe e conflitos no ambiente de trabalho.

Metodologia e avaliação

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

A construção das competências pretendidas será facilitada por meio de **aulas expositivas e dialogadas, leitura e discussão de textos, projeção de filmes e vídeos** relacionados aos conteúdos, no formato que permita interação direta entre docente e discentes, incentivando a manifestação da expressão destes sobre os temas propostos.

A avaliação do componente curricular deve ser concretizada numa dimensão somativa, expressa por uma Nota Final, de 0 (zero) a 10 (dez). O estudante que obtenha no módulo, média das notas igual ou superior a 7,0 (sete), e frequência global mínima de 75% (setenta e cinco

Metodologia e avaliação

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

A avaliação será contínua, na qual as propostas de atividades terão função formativa.

Os Instrumentos que serão utilizados: estudos de casos; debates de textos, artigos, reportagens e vídeos, confecção de resenha e seminário.

Bibliografia da disciplina

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

BÁSICA

- JOHANN, S. L. Comportamento organizacional. São Paulo: Saraiva, 2013.

- MARQUES, J. C. Comportamento Organizacional. São Paulo: Cengage, 2016.

- MINICUCCI, A. Relações Humanas: Psicologia das Relações Interpessoais. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2013.

Bibliografia da disciplina

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

COMPLEMENTAR

- BUENO, W. C. da. Comunicação empresarial: alinhando teoria e prática. Barueri: Manole, 2014.

- GIL, A. C. Gestão de Pessoas: enfoque nos papéis estratégicos. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

- LATTIMORE, D.; BASKIN, O.; HEIMAN, S. T.; TOTH, E. L. Relações Públicas: profissão e prática. 3ª ed. São Paulo: AMGH EDITORA LTDA, 2012.

Bibliografia da disciplina

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

COMPLEMENTAR

- MINICUCCI, A. Dinâmica de grupo: teorias e sistemas. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2012.

- TOMASI, C.; MEDEIROS, J. B. Comunicação empresarial. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

O trabalho no Brasil

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

1. Relação de Trabalho e Relação de Emprego

Relação de trabalho: gênero

Relação de emprego: espécie.

Relação de trabalho é uma expressão genérica, que engloba as diversas formas de labor humano.

Relação de emprego, no entanto, é uma espécie do gênero relações de trabalho, a qual inclui empregados urbanos, rurais, domésticos etc.

O trabalho no Brasil

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

2. Características da relação de emprego

- Bilateralidade;
- Consensualidade;
- Pessoalidade (*intuitu personae)*: instranferibilidade;
- Onerosidade
- Não assunção dos riscos da atividade patronal;
- Duração não eventual ou contínua;
- Subordinado.

*cumulativos.

Noções de Direito do Trabalho

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

*Sujeitos da relação de emprego

Empregado: empregados privados (diferente do empregado público); regidos pela CLT ou por estatutos especiais; RGPS; urbanos ou rurais; pessoa natural; pessoalidade.

Art. 3º, da CLT. Considera-se empregado toda **pessoa física** que prestar serviços de natureza **não eventual** a empregador, **sob a dependência** deste e **mediante salário**. Parágrafo único - Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual.

Noções de Direito do Trabalho

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

Empregador: pessoa natural ou jurídica

Art. 2º, da CLT. Considera-se **empregador** a empresa, **individual ou coletiva**, que, assumindo **os riscos da atividade econômica,** admite, **assalaria** e **dirige** a prestação pessoal de serviço.

*Poder diretivo: a) poder de organização **(Ex:** Regulamento Interno do Trabalho – RIT**),** poder de fiscalização (por atuação pessoal ou por aparatos mecânicos/eletrônicos) e poder disciplinar (advertência, suspensão disciplinar e dissolução contratual por justo motivo).

O trabalho no Brasil

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

Atenção:

Trabalhador autônomo?

Trabalho voluntário?

Contrato de estágio?





O trabalho no Brasil

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

3. Denominação de Direito do Trabalho (Legislação Social, Direito Social, Direito Operário)

“regulamenta as relações ligadas ao trabalho remunerado livre, privado e subordinado” (Dower, 2014).

“conjunto de **princípios, regras e instituições** atinentes à relação de trabalho subordinado e situações análogas, que visa assegurar melhores condições de trabalho e sociais ao trabalhador, de acordo com as medidas de proteção que lhe são destinadas” (MARTINS, 2013).

O trabalho no Brasil

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

4. Legislação mais relevante

- **Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988: extenso rol de direitos trabalhistas (arts. 7º ao 11).**

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;

II-**seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;**

O trabalho no Brasil

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

III - fundo de garantia do tempo de serviço;

IV - **salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo,** sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;

VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;

O trabalho no Brasil

VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável;

VIII - **décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;**

IX - **remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;**

X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;

XI-participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;

XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei;

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

O trabalho no Brasil

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

XIII - **duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais**, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;

XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva;

XV - **repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;**

XVI - **remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal;**

XVII - **gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;**

O trabalho no Brasil

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias; **OBS: 29/09/2025 - Lula sanciona lei que amplia licença-maternidade após alta da mãe e do bebê.**

XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei;

XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei;

XXI - **aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias**, nos termos da lei;

XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;

O trabalho no Brasil

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

XXIV - aposentadoria;

XXV - **assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas;**

XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho;

XXVII - proteção em face da automação, na forma da lei;

O trabalho no Brasil

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;

XXX - **proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;**

XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência;

O trabalho no Brasil

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

XXXII - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos;
XXXIII - **proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;**
XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.

- **CLT (DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943)**

Art. 1º - Esta Consolidação estatui as normas que regulam as relações individuais e coletivas de trabalho, nela previstas.

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

1) **Resilição bilateral: resilição do contrato por acordo entre empregado e empregador.**

Disciplina legal

Art. 484-A, da CLT. O contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre empregado e empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas trabalhistas: (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

b) a indenização sobre o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, prevista no § 1o do art. 18 da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990;

II - **na integralidade**, as demais verbas trabalhistas.

§1º A extinção do contrato prevista no caput deste artigo permite a movimentação da conta vinculada do trabalhador no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na forma do inciso I-A do art. 20 da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, **limitada até 80%** (oitenta por cento) do valor dos depósitos.

§2º A extinção do contrato por acordo prevista no caput deste artigo **não autoriza** o ingresso no Programa de Seguro-Desemprego.

2. Do Contrato Intermitente

Disciplina Legal:

Art. 443 §3º e Art. 452-A da CLT

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

Conceito

Art. 443 §3ºd, a CLT: “Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços, com subordinação, não é contínua, ocorrendo **com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade**, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas, regidos por legislação própria.”

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

Características:

- Descontínuo;
- Independente do tipo do tipo de atividade do empregador;
- Subordinado, pessoal, oneroso e não eventual;
- Estabelecido em dias, meses ou anos;
- Por escrito; (segurança jurídica)
- Convocação: 3 dias de antecedência
- Resposta: 1 dia útil;

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

- Descumprimento de convocação: multa ou compensação;
- Valor da hora de trabalho não é inferior ao salário mínimo ou ao salário contratual do empregado na mesma função.

("isonomia salarial")

Ex: Salário mínimo atual mensal: R$1.621,00 reais; Dia: R$54,033.

Direitos do intermitente:

- Remuneração;
- Férias +1/3 (30 dias sem convocação);

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

- Repouso Semanal Remunerado;
- Adicionais legais;
- INSS (base salário de contribuição mensal)/FGTS;
- Pagamento: imediato ao fim de cada período de prestação de serviço.

Exemplos

Garçom em eventos; Segurança para shows e feiras; Vendedor temporário no comércio; Auxiliar de cozinha em restaurantes; Recepcionista para eventos corporativos; Pedreiro ou pintor para obras específicas.

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

Críticas

- “Essa modalidade contratual é, seguramente, uma das mais claras manifestações da superexploração do trabalho humano, **pois equipara o trabalhador a uma máquina descartável**, colocando, pois, em xeque o projeto constitucional brasileiro de construção da cidadania, da melhoria das condições sociais dos trabalhadores e de uma sociedade mais livre, justa e solidária”. (BEZERRA LEITE, 2018, p. 855).



RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

Críticas

•Tramitação da ADI 5826 DF/STF – Proposta pela federação nacional dos empregados em postos de serviços de combustíveis e derivados de petróleo. FENEPOSPETRO

- Finalizada em dezembro de 2024, no STF;

- Resultado: Constitucionalidade do contrato;

"(...)instrumento que moderniza e flexibiliza as relações trabalhistas".

- Votos vencidos: Ministros Edson Fachin (relator), Rosa Weber e Cármen Lúcia, que consideravam a imprevisibilidade do contrato uma fragilidade para o trabalhador.



RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

Caso prático

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

Maria foi contratada por um buffet da cidade para trabalhar como garçonete em eventos, por intermédio de um **contrato de trabalho intermitente** formalizado por escrito. No contrato, ficou previsto que Maria receberia por hora trabalhada; seria convocada com antecedência mínima de 3 dias; poderia aceitar ou recusar as convocações. Ao longo dos primeiros meses, Maria foi convocada com frequência, trabalhando em casamentos e festas; recebia seus pagamentos ao final de cada evento, incluindo valores proporcionais de férias, 13º e repouso semanal remunerado. Entretanto, após determinado período, as convocações diminuíram bastante, sendo que em determinado mês, Maria não foi chamada para trabalhar nenhuma vez, porém, ainda assim, precisou continuar disponível para possíveis convocações. Em outra situação, Maria aceitou uma convocação, mas não compareceu ao trabalho e foi cobrada uma multa pelo empregador. Sentindo-se insegura financeiramente, Maria questiona se seus direitos estão sendo respeitados e se essa forma de contratação é justa. Há vínculo de emprego? A ausência de convocação descaracteriza o contrato? O fato de não trabalhar um mês gera o direito à remuneração? A cobrança de multa pela ausência ao trabalho é legal?

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

3. Teletrabalho

Disciplina Legal:

Art. 75A a Art. 75-E da CLT

Medidas Provisórias n. 1.108/2022 e n. 1.109/2022

Conceito:

Art. 75-B da CLT. Considera-se teletrabalho ou trabalho remoto a prestação de serviços **fora das dependências do empregador**, **com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação**, que, por sua natureza, não se configure como trabalho externo.

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

Características:

• Pessoal, não eventual, oneroso e subordinado;

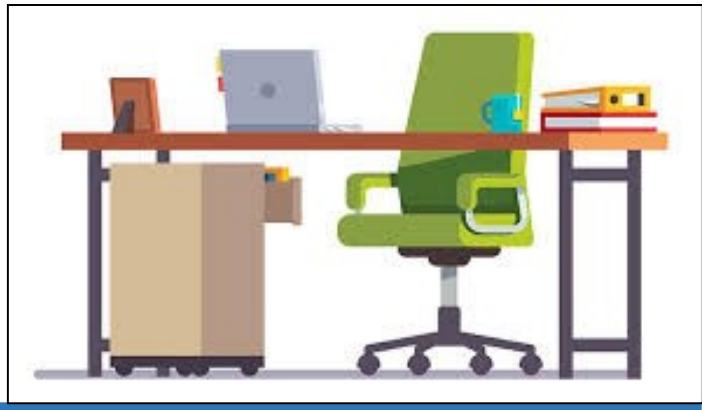
•Não é trabalho externo, sendo espécie de trabalho à distância (Art. 6º da CLT);

•Contrato de trabalho expresso (Art. 75-C da CLT)

•Alteração do Regime de Trabalho (Art. 75-C §1º e 2º da CLT); (aditivo contratual)

•Alcança estagiários e aprendizes (2022);

•Trabalhadores com deficiência ou com filhos de até 4 anos completos sob guarda judicial (2022).



Proposta de discussão de tex





INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

- **Artigo científico:** “Teletrabalho na atualidade: quais são os impactos no desempenho profissional, bem-estar e contexto de trabalho?”
- **Autores: Tatiane Paschoal -** Doutora em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações pela Universidade de Brasília; **Gisela Demo – Doutora em Psicologia e** Professora Titular do Departamento de Administração da Universidade de Brasília e **Karina Pereira Bastos Vilarinho,** Serviço Federal de Processamento de Dados, Brasília - DF, Brasil.

Disponível em: https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/6273/1/4938-Texto%20do%20Artigo-17807-1-10-20210331.pdf

Proposta de discussão de tex





Etapas – leitura e apresentação em grupo:

1) Introdução: p. 135-137.
2) Referencial (teletrabalho, contexto de trabalho, bem-estar no trabalho e desempenho profissional): p. 137-143.
3) Método (caracterização da pesquisa, organização, amostra e instrumentos, procedimentos de coleta e análise dos dados): p. 144-146.

Disponível em: https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/6273/1/4938-Texto%20do%20Artigo-17807-1-10-20210331.pdf

Proposta de discussão de tex





Etapas – leitura e apresentação em grupo:

4) Análise e discussão dos resultados: Quadros 1, 2 e 3: p. 147-150;

5) Análise e discussão dos resultados: Quadros 4, 5 e 6: p. 150-153;

6) Análise e discussão dos resultados: Tabela 1 (p. 153- 157), contribuições, limitações e novos estudos (p. 157-158) e considerações finais (p.158-159).

Disponível em: https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/6273/1/4938-Texto%20do%20Artigo-17807-1-10-20210331.pdf

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

4. Uberização

-Origem: ”uber”- junho 2010 – USA x 2014, no Brasil;

-Modelo de trabalho – “lógica flexível de trabalho” – profissional presta serviços conforme a demanda;

-Utiliza plataformas digitais para conectar trabalhadores a clientes, como ocorre em aplicativos de transporte e entrega;

-Precarização: A ausência de vínculo empregatício significa que a empresa não tem as mesmas responsabilidades de um



RT no Brasil contemporâneo: novidades e



Dados IBGE, **terceiro trimestre 2022**: 1,3 milhão de pessoas trabalhavam por meio de plataformas digitais – 1,5% do total de trabalhadores do setor privado;

Dados do IBGE, **terceiro trimestre 2025**: 1,7 milhão de pessoas tiveram os aplicativos como principal fonte de renda **-** 1,9% do total de trabalhadores.

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

Principais aplicativos:

Quatro tipos de aplicativos utilizados como principal fonte de renda pelos trabalhadores que atuam por meio de plataformas digitais. **Em 2024:**

- 53,1% (878 mil pessoas) usavam aplicativos de transporte particular de passageiros (exceto táxi);
- 29,3% (485 mil) atuavam com aplicativos de entrega de comida e produtos;
- 17,8% (294 mil) usavam plataformas de serviços gerais ou profissionais;
- 13,8% (228 mil) trabalhavam com aplicativos voltados para

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

Análise:

Os aplicativos de transporte particular cresceram de forma expressiva, com alta de 29,2% (de 680 mil para 878 mil).

Já os aplicativos de entrega tiveram o menor avanço, com variação de 8,9%.

Perfil dos trabalhadores por aplicativo:

Os homens predominam, com 83,9% do total, enquanto as mulheres representam apenas 16,1%.

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

Quase metade dos trabalhadores por aplicativos (47,3%) têm entre 25 e 39 anos.

59,3% têm ensino médio completo ou superior incompleto. As pessoas com nível superior completo representam 16,6%, enquanto aqueles sem instrução ou com fundamental incompleto somam 9,3%.

45,1% se declaram brancos, 12,7% pretos e 41,1% pardos.

Dados relevantes:

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

Os trabalhadores plataformizados têm rendimento médio de **R$ 15,40 por hora — valor 8,3%** inferior ao dos trabalhadores que não utilizam aplicativos como fonte de renda, cuja média é de R$ 16,80 por hora.

Os trabalhadores que dependem de plataformas digitais **têm jornada média de 44,8 horas semanais — 5,5 horas a mais** que os demais ocupados, que trabalham cerca de 39,3 horas por semana.

A maioria dos trabalhadores por aplicativo ainda está fora da rede de proteção previdenciária. Em 2024, **só 35,9% contribuíram para a previdência**, bem abaixo dos 61,9%

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

Relação entre Prestadores de Serviços e Aplicativos: Vínculo de emprego? Uberização?

Notícias do TST

3ª Turma reconhece vínculo de emprego entre motorista e Uber

Imprimir

Para a maioria do colegiado, trata-se de prestação de trabalho por pessoa humana, com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação



MENOS RIGIDEZ

TST reitera pela 4ª vez que não existe vínculo entre motoristas e a Uber

11 de maio de 2021, 15h59

Imprimir Enviar

Ouvir: ículo entre motoristas € 0:00

Anúncios Google

Não exibir mais este anúncio | Anúncio? Por quê?

O intento de proteção ao trabalhador não deve se sobrepor a ponto de inviabilizar as formas de trabalho emergentes, pautadas em critérios menos rígidos e que permitem maior autonomia na sua consecução, mediante livre disposição das partes.

ERA DOS ALGORITMOS

TRT-4 reconhece vínculo entre motorista e a Uber e a condena por *dumping* social

23 de setembro de 2021, 11h50

Imprimir Enviar

Por Ana Luisa Saliba

Ouvir: ço entre motorista e a U 0:00

take blip — Conheça nossa plataforma

Não existe margem de escolha de quem presta serviços para a Uber — ao contrário, o motorista adere a uma modalidade de subordinação por evidente necessidade, em que a empresa possui poder controlador, fiscalizador e de

diariodotransporte.com.br

TRT não reconhece vínculo empregatício de motoristas da Uber

diariodotransporte 1 ano atrás



Magistrados consideraram ser uma prestação de serviço entre as partes e não uma relação de empregador e empregado

WILLIAN MOREIRA

A 17ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2) decidiu afastar o reconhecimento de vínculos de trabalho entre motoristas e o aplicativo Uber de



Requisitos da relação de emprego:

•Prestado por pessoa física; Pessoalidade; Habitualidadade; Onerosidade; Subordinação.

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

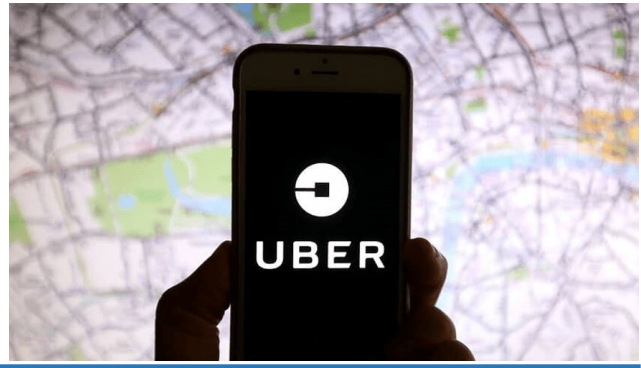
INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

Jurisprudência recente: Processo: 0021209-17.2023.5.04.0411

TRT-4 reconhece vínculo de emprego e manda Uber registrar motorista (Junho/2025)

"Existe a subordinação da parte autora aos ditames da empresa, que fornece o aplicativo e arregimenta os motoristas; o motorista laborava quase diariamente com o uso do aplicativo da parte ré; não se fazia substituir por outro trabalhador, já que era ele quem estava credenciado para realizar as corridas, e era remunerado a cada corrida realizada. Logo, o vínculo empregatício se forma.“

Uber argumenta que a decisão tolhe o direito à livre iniciativa de exercício de atividade econômica e coloca em risco "um marco revolucionário" nos modelos de mobilidade urbana, com potencial de



RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

Ainda sem martelo batido: O plenário do STF debate o Tema 1.291 da repercussão geral (RE 1.446.336) em conjunto com a Reclamação 64.018 (envolvendo a Rappi), mas a análise foi suspensa e retirada de pauta após pedidos da Defensoria Pública da União (DPU) e do Ministério Público do Trabalho (MPT) para avaliar fatos novos, como a Convenção nº 193 da OIT.

Em 12/6/2026, da Convenção 193 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que impõe aos países-membros do organismo internacional obrigações em relação aos direitos e deveres de trabalhadores e de plataformas. A DPU e a trabalhadora que é parte no recurso pediram a retirada do processo de pauta, a fim de que a norma possa ser examinada.

Referências

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

Bibliografia básica:

BEZERRA LEITE, C. H**. Curso de Direito do Trabalho.** 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2018.

BRASIL. **Decreto-lei no 5.452, de 1 de maio de 1943**. Rio de Janeiro, RJ: Presidência da República, 1943. Aprova a consolidação das leis do trabalho. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decretolei/del5452.htm. Acesso em: 08 maio 2022.

GODINHO, M. **A reforma trabalhista no Brasil**. São Paulo: LTr, 2017.

Referências

Bibliografia complementar:

BRASIL**. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL. **Lei n. 13.467, de 13 de julho de 2017.** Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Brasília, DF: Presidência da República, 2017. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13467.htm. Acesso em: 07 maio 2022.

BRASIL. **Medida provisória nº 1.108, de 25 de março de 2022**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Mpv/mpv1108.htm. Acesso em: 07 maio 2022.

Referências

BRASIL. **Medida provisória nº 1.109, de 25 de março de 2022**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Mpv/mpv1108.htm. Acesso em: 07 maio 2022.

CASSAR, V.B. **Direito do Trabalho**. 14.ed. São Paulo: GEN, 2017.

GODINHO, M. **Curso de Direito do Trabalho**. 17.ed. São Paulo: LTr, 2018.

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

5. Redução à condição análoga à de escravo

Aspectos iniciais

- 13 de maio de 1988 – abolição da escravidão no Brasil;
- Redução à condição análoga à de escravo = escravidão contemporânea;
- Marginalização da população que foi escravizada = abismo das desigualdades sociais, econômicas, raciais e culturais.

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

Base legal internacional

Art. 4°, Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. “Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas”.

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

Base legal nacional

Art. 5º, XLVII, da Constituição Federal. – não haverá penas:

c) De trabalhos forçados;

III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

Art. 149, do Código Penal Brasileiro. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer **submetendo-o a trabalhos forçados** ou **a jornada exaustiva**, quer sujeitando-o **a condições degradantes de trabalho**, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção **em razão de dívida contraída com o empregador** ou preposto:

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho;

II – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho.

§ 2º A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido:

I – contra criança ou adolescente;

II – por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem.

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

Características:

(Portaria do Ministério do Trabalho e Previdência 1.293, de 2017)

- **Trabalho forçado** é qualquer tipo de atividade imposta ao trabalhador sob **ameaça**, seja ela **física** ou **psicológica**.

- **Jornada exaustiva** é qualquer período de trabalho que viole os direitos do trabalhador à segurança, saúde, descanso e convívio familiar ou social. Uma jornada exaustiva pode se caracterizar tanto pelo **tempo de duração** quanto pela **intensidade** das atividades

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

- **Condição degradante** é qualquer prática que negue dignidade ao trabalhador e viole sua segurança, higiene e saúde.

- **Restrição de locomoção** é a violação ao direito de ir e vir livremente, sob o argumento de que o trabalhador deve dinheiro ao empregador ou a seu representante. A restrição pode tanto **manter o trabalhador preso** no local de trabalho como **impedir que ele peça demissão**.

- **Cerceamento do uso de meios de transporte** é toda ação que impeça o trabalhador de utilizar **meios de transporte**, sejam públicos ou particulares, para deixar o local de trabalho ou de alojamento.

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

- **Vigilância ostensiva** é qualquer forma de **fiscalização** direta ou indireta praticada pelo empregador **que impeça a saída** do trabalhador do local de trabalho ou alojamento.

- **Apoderamento de documentos ou objetos pessoais** é quando o empregador mantém sob sua posse, ilegalmente, documentos ou objetos pessoais do trabalhador, como forma de impedi-lo a sair do local de trabalho ou de pedir demissão.

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios



Empresário é preso por manter 150 trabalhadores em condições análogas à escravidão em Bento Gonçalves, diz polícia

Homem prestava serviços para vinícolas da região. Trabalhadores foram resgatados.

Por g1 RS e RBS TV

23/02/2023 06h55 · Atualizado há 2 anos

Trabalhadores eram espancados e agredidos com spray de pimenta e choques elétricos;

Trabalho 6 dias por semana das 5h às 20h, sem pausas;

Recebiam comida estragada e só podiam comprar produtos em um comércio pequeno próximo ao alojamento, com preços superfaturados e o valor consumido era descontado do salário;

Impedidos de sair do local sem antes pagar uma suposta dívida e empregador ameaçava os

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

mpt.mp.br/pgt/areas-de-atuacao/conaete

YouTube Maps

TRABALHO ESCRAVO

Trabalhadores resgatados em Nova Andradina (MS) têm situação migratória regularizada

Trabalho Escravo - Há 7 dias

Imigrantes realizavam a colheita de mandioca em condições precárias de segurança, alojamento e alimentação

Trabalhadores são resgatados em obra na Região Metropolitana de Fortaleza

Trabalho Escravo - Há 9 dias

Resgate revelou condições degradantes e risco iminente à vida em obra no município de Pacatuba/CE

TST condena de forma solidária Município de Santo Amaro das Brotas por morte de gari

Trabalho Escravo - Há 14 dias

Decisão é resultado de recurso apresentado pelo MPT-SE

COMPOSIÇÃO

Projetos Estratégicos



RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

Escravidão antiga X escravidão moderna

PROPRIEDADE LEGAL

ANTIGA ESCRAVIDÃO: Permitida. O governo garantia por lei o direito a possuir um escravo, pois ele era tratado como uma mercadoria.

NOVA ESCRAVIDÃO: Proibida. Uma pessoa não pode ser proprietária de 15 outra. É crime com punições previstas no código penal.

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

CUSTO DE COMPRA

ANTIGA ESCRAVIDÃO: Alto. Para comprar escravos uma pessoa tinha que ter bastante riqueza. Acredita-se que em 1850 um escravo podia custar o mesmo que R$ 120 mil hoje.

NOVA ESCRAVIDÃO: Muito baixo. Os escravos não são comprados, mas aliciados e, muitas vezes, o patrão gasta apenas com o trans- porte do trabalhador até a propriedade.

LUCROS

ANTIGA ESCRAVIDÃO: Baixos. Os proprietários lucravam pouco, pois tinham gastos com a manutenção do trabalhador.

NOVA ESCRAVIDÃO: Altos. Se alguém fica doente, é simplesmente mandado embora, sem nenhum direito.

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

MÃO-DE-OBRA

ANTIGA ESCRAVIDÃO: Escassa. Era difícil conseguir escravos. Os proprietários dependiam do tráfico negreiro, da prisão de índios ou de que seus escravos tivessem filhos que também seriam escravizados.

NOVA ESCRAVIDÃO: Descartável. Há muitos trabalhadores desempregados em busca de algum serviço e qualquer adiantamento em dinheiro é bem-vindo. Na Amazônia, por exemplo, um "gato" pode aliciar um trabalhador por R$100.

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

RELACIONAMENTO COM O PROPRIETÁRIO

ANTIGA ESCRAVIDÃO: Longo período. Um escravo podia passar a vida inteira trabalhando numa mesma propriedade.

NOVA ESCRAVIDÃO: Curto período. Depois que o serviço acaba, o escravo é mandado embora sem receber nada, tem que procurar outro trabalho e pode até virar escravo novamente.

DIFERENÇAS ÉTNICAS

ANTIGA ESCRAVIDÃO: Importantes para a escravização. No Brasil, os negros eram vistos como inferiores e por isso podiam se tornar escravos.

NOVA ESCRAVIDÃO: Não são importantes. Os escravos são pessoas pobres e miseráveis, mas não importa a cor da pele.

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

MANUTENÇÃO DA ORDEM

ANTIGA ESCRAVIDÃO: Ameaças, castigos físicos, punições para servir de exemplo aos outros escravos e até assassinatos.

NOVA ESCRAVIDÃO: Ameaças, castigos físicos, punições para servir de exemplo aos outros escravos e até assassinatos.

Fonte: https://mpt.mp.br/pgt/publicacoes/cartilhas/cartilha-do-trabalho-escravo/@@display-file/arquivo_pdf

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

Dados no Brasil

Fonte: SMARTLAB – Observatório da Erradicação do Trabalho Escravo e do Tráfico de Pessoas – Criado em 2005 pela parceria do MPT com a OIT.

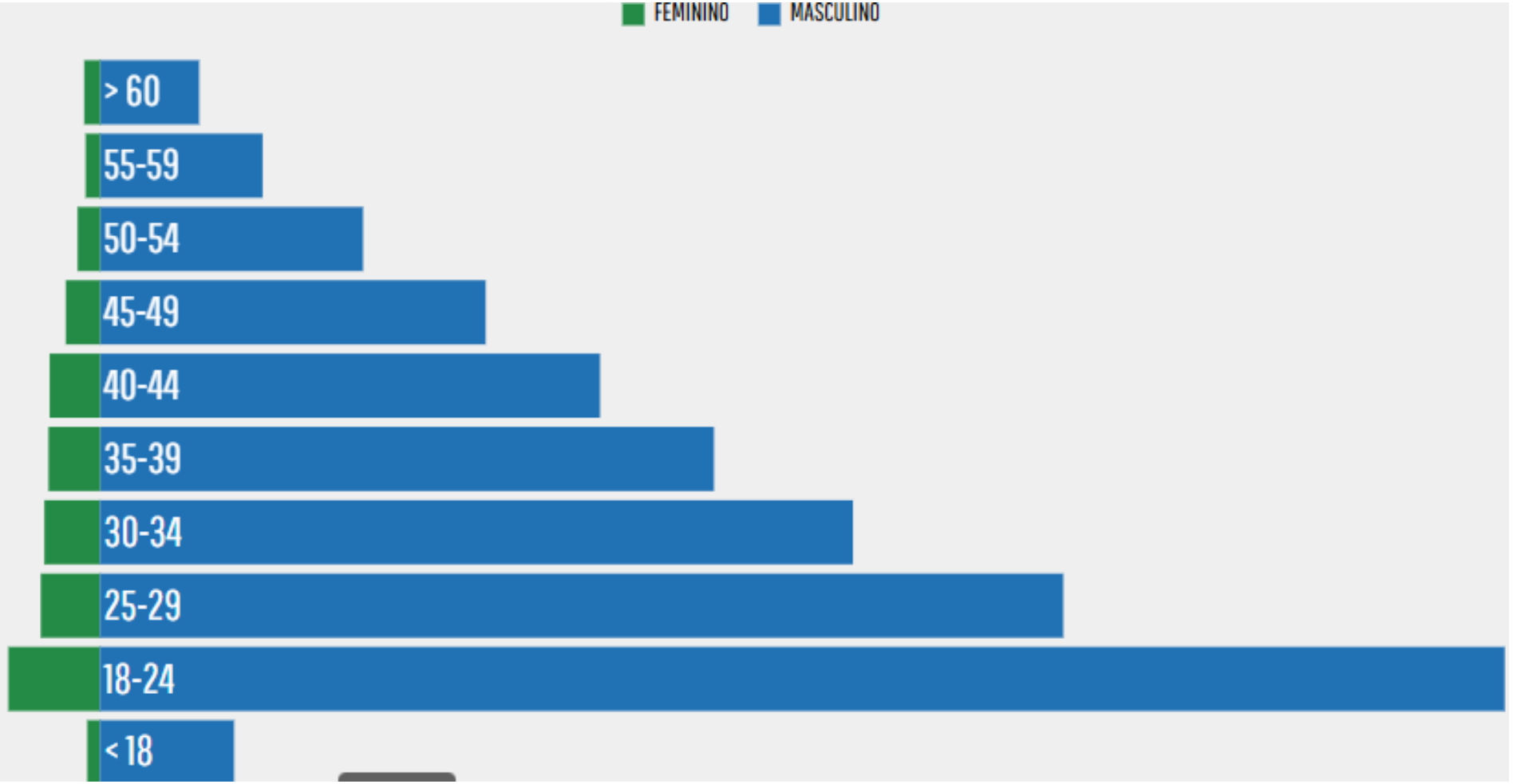
Disponível em: https://smartlabbr.org/trabalhoescravo

•Entre 1995 a 2024, segundo a Inspeção do Trabalho (Ministério do Trabalho e Emprego), foram realizados 65.598 mil resgates.

–

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

Perfil etário e de sexo

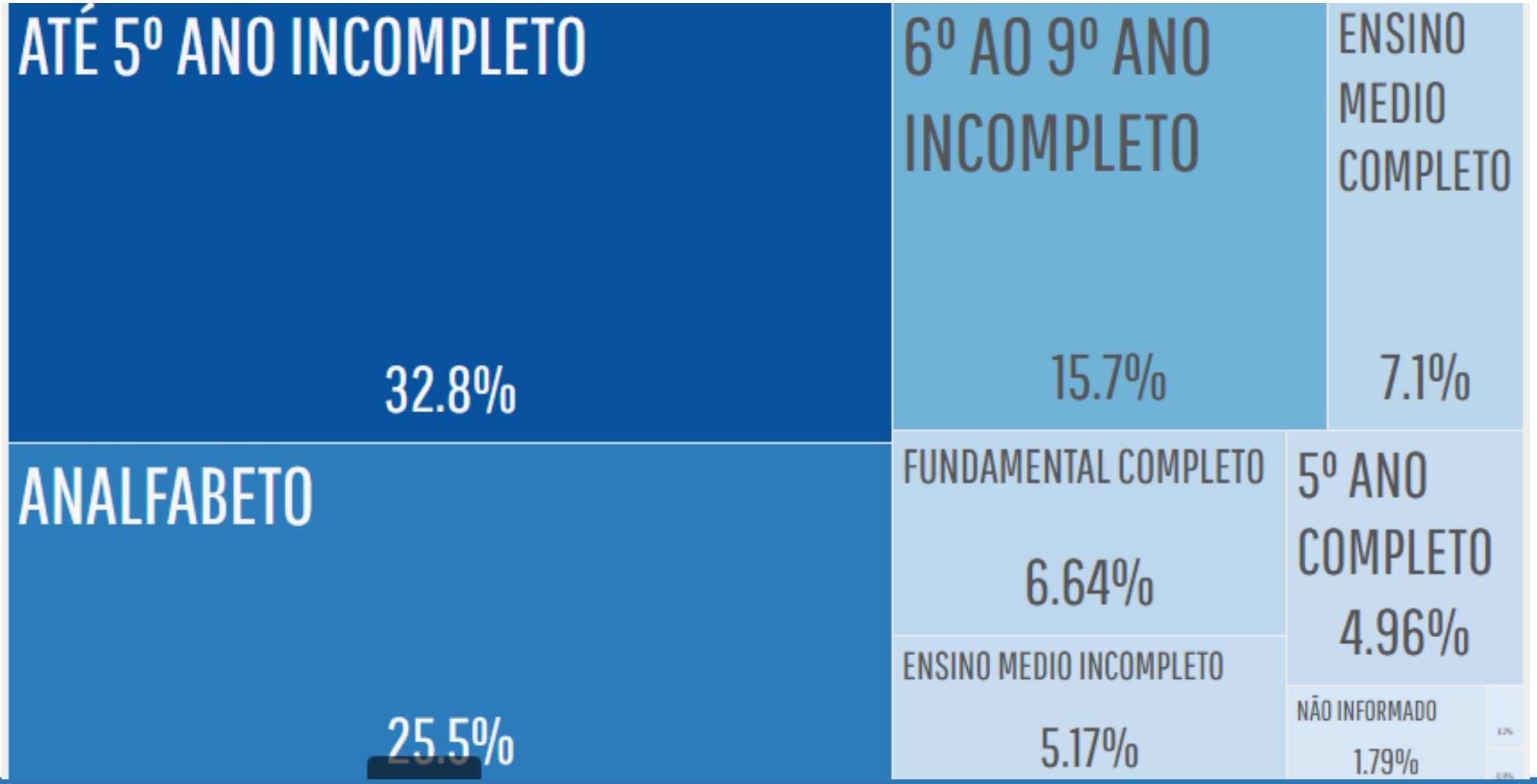


INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

Escolaridade



RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

Municípios mais alcançados

MUNICÍPIOS COM MAIOR PREVALÊNCIA DE RESGATES

1. Confresa/MT 1.393
2. Ulianópolis/PA 1.304
3. São Félix do Xingu/PA 1.173
4. Brasilândia/MS 1.011
5. Campos dos Goytacazes/RJ 982

PRINCIPAIS MUNICÍPIOS DE NATURALIDADE DOS RESGATADOS

1. São Paulo/SP 885
2. Amambai/MS 505
3. Codó/MA 484
4. São Francisco/MG 446
5. Redenção/PA 389

PRINCIPAIS MUNICÍPIOS ONDE OS RESGATADOS DECLARAM RESIDIR

1. São Paulo/SP 1.053
2. Redenção/PA 835
3. São Francisco/MG 459
4. Amambai/MS 435
5. Campos dos Goytacazes/RJ 393

MUNICÍPIOS COM MAIOR NÚMERO DE INSPEÇÕES REALIZADAS

1. São Félix do Xingu/PA 97
2. Marabá/PA 65
3. Açailândia/MA 64
4. Paracatu/MG 62
5. Rondon do Pará/PA 59

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

Setores Econômicos mais frequentemente envolvidos (de 1995 a 2024)



RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

Políticas Públicas de combate e órgãos de fiscalização



- Grupo de atuação do Ministério do Trabalho e do Emprego – MTE;
- Composto por equipes de auditores-fiscais do Trabalho que, em parceria com instituições como o Ministério Público do Trabalho, a Polícia Federal, a Defensoria Pública da União, entre outros órgãos;
- 30 anos de atuação – 15 de maio de 1995;
- Resgate de mais de 66 mil trabalhadores em situação análoga à de escravo – 8 mil operações.

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

Políticas Públicas de combate e órgãos de fiscalização



- Foi criado em 2003 e é regulamentada atualmente pela Portaria Interministerial nº 18, de 13 de setembro de 2024, do TEM, por meio da Secretaria de Inspeção do Trabalho;
- Inclusão e permanência do nome no Cadastro por dois anos, conforme Portaria, com atualização feita a cada seis meses;
- Em 2020, STF entendeu pela constitucionalidade da lista, entendendo-a como "medida de transparência ativa por parte da Administração Pública;
- 155 novos nomes foram incluídos na última

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

Políticas Públicas de combate e órgãos de fiscalização

Atualização periódica de 6 de outubro de 2025. Cadastro atualizado em 31/10/2025.

I- PUBLICAÇÃO DO CADASTRO DE EMPREGADORES PREVISTA NO ARTIGO 2º, CAPUT, DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MTE/MDHC/MIR Nº 18, DE 13 DE SETEMBRO DE 2024

Ano da ação fiscal	UF	Empregador	CNPJ/CPF	Estabelecimento	Trabalhadores envolvidos	CNAE	Decisão administrativa de procedência	Inclusão no Cadastro de Empregadores
2023	RS	CLEITON LUIS MUSSKOPF	026.878.640-21	SÍTIO DOIS IRMÃOS, ZONA RURAL, LINHARES/ES	4	0210-1/07	10/10/2023	05/04/2024
2023	MA	CLEOMILSON CARNEIRO DE MIRANDA	253.233.003-10	UNIDADE DE PRODUÇÃO DE CARVÃO VEGETAL (UPC), FAZENDA TELES, ZONA RURAL, LORETO/MA	3	0210-1/08	03/05/2024	07/10/2024
2024	PE	CLINICA EM CENTRO TERAPEUTICO MAANAIM LTDA	52.518.963/0001-85	AVENIDA DOUTOR CLAUDIO JOSE GUEIROS LEITE, 7528 - CASA - NOSSA SENHORA DO O - PAULISTA/PE	18	8650-0/03	03/04/2025	06/10/2025
2024	PE	CLISTHENES JOSE PEREIRA DE ANDRADE LIMA	123.736.804-91	FAZENDA GUABIRABA, ZONA RURAL, LIMOEIRO/PE	1	0151-2/01	19/02/2025	09/04/2025
2025	PB	COINBRA - CONSTRUTORA E INCORPORADORA BRASILEIRA SOCIED	19.079.237/0001-38	RUA ROSA VIEIRA, 249-309, LOTEAMENTO LEONOR, PRAIA DO POÇO, CABEDELO/PB	15	4120-4/00	16/04/2025	06/10/2025
2025	PB	COINBRA - CONSTRUTORA E INCORPORADORA BRASILEIRA SOCIED	19.079.237/0001-38	RUA GENERALRENATO PIRES FERREIRA, S/Nº, PRAIA DO POÇO, CABEDELO/PB	5	4120-4/00	16/04/2025	06/10/2025
2021	SE	COINPE CONSTRUTORA LTDA	02.023.187/0001-74	PEDREIRAS NO SÍTIO CACHINHO, ESTRADA PARA SANTA BRÍGIDA, ZONA RURAL, CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	2	4120-4/00	07/08/2023	05/04/2024
2024	BA	COMERCIAL DE ESTIVAS SEIS IRMAOS LTDA	96.727.656/0001-80	AVENIDA EDUARDO FROES DA MOTA, Nº 237, CAMPO LIMPO, FEIRA DE SANTANA/BA	1	4639-7/01	16/01/2025	09/04/2025
2020	SP	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU	47.865.597/0001-09	RUA JOÃO PIRES GERMANO, Nº 60, JAGUARIÚNA/SP	9	8412-4/00	09/10/2023	07/10/2024

sendo as atividades com maior número de trabalhadores
as seguintes: criação de bovinos (21), cultivo de café (20), trabalho doméstico (18), produção de carvão vegetal (10), e extração de minerais diversos;

•Lista: https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/areas-de-atuacao/cadastro_de_empregadores.pdf

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

Políticas Públicas de combate e órgãos de fiscalização



- Criado em 15 de maio de 2020 pela Secretaria de Inspeção do Trabalho – SIT, do MTE, em parceria com a OIT;
- Sistema exclusivo para recebimento de denúncias de trabalho análogo à escravidão e integrado ao Fluxo Nacional de Atendimento às vítimas do trabalho escravo;
- Denúncias sigilosas e remotas.

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

Medidas aplicadas aos trabalhadores resgatados

- Lei nº. 10.608/2002: gozo de "seguro-desemprego especial para resgatado" – 3 meses – valor correspondente ao salário mínimo;
- Desde 2005 – acesso prioritário ao programa federal de transferência de renda – Bolsa Família;
- Encaminhamento para qualificação profissional para prevenir o retorno à superexploração e quebrar o ciclo de pobreza;
- Gozo de todas as verbas trabalhistas e indenizações por dano moral.

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

6. Racismo institucional/ambiente de trabalho

Estudo de textos:

- RIBEIRO, Djamila. Pequeno Manual antirracista. São Paulo: Companhia das Letras, 2019. p. 24-30; 51-60.
- BENTO, Cida. O Pacto da branquitude. São Paulo: Companhia das Letras, 2022.

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

7. Assédio no ambiente de trabalho

Entre 2020 e 2024, a Justiça do Trabalho, em todas as suas instâncias, recebeu 458.164 novas ações envolvendo pedidos de indenização por dano moral decorrente de assédio moral no trabalho.

Entre 2023 e 2024, esse número cresceu 28%, passando de 91.049 para 116.739 processos.

No âmbito do 1.º e do 2.º grau, o Tribunal Regional do Trabalho da 2.ª Região (SP) concentrou maior demanda, com 130.448 ações



Disponível em: https://www.cnj.jus.br/em-cinco-anos-justica-do-trabalho-julgou-mais-de-450-mil-casos-de-assedio-moral/

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

Definição

“Violência e assédio” moral no trabalho pode ser definido como quaisquer práticas ou comportamentos abusivos, humilhantes ou constrangedores, ou sua ameaça, de ocorrência única ou repetida, manifestados de diversas formas, tais como palavras, gestos e agressões, que interferem negativamente na dignidade humana e violam os direitos fundamentais das vítimas, podendo causar prejuízo à saúde física e mental, redução da capacidade laborativa, discriminação e degradação do meio ambiente do trabalho, dentre outros. **(Convenção 190, da OIT)**

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

Para caracterizar o assédio moral, é necessária a identificação conjunta dos seguintes elementos:

- **Repetição (habitualidade) (?);**
- **Intencionalidade (?);**
- **Direcionalidade;**
- **Temporalidade.**

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

Exemplos

Retirar a autonomia funcional do trabalhador;

Contestar, a todo o momento, suas decisões;

Sobrecarregar o profissional com novas tarefas;

Retirar o trabalho que normalmente competia àquele trabalhador, sem justificativa;

Ignorar sua presença, dirigindo-se apenas aos demais colegas;

Gritar ou falar de forma desrespeitosa;

Espalhar rumores/boatos a seu respeito;

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

Delegar tarefas impossíveis de serem cumpridas ou que normalmente são desprezadas pelos outros;

Determinar prazo desnecessariamente curto para finalização de um trabalho;

Manipular informações, deixando de repassá-las com a antecedência necessária para que o trabalhador realize as atividades;

Vigiar excessivamente apenas o trabalhador assediado;

Limitar o número de vezes e monitorar o tempo em que trabalhador permanece no banheiro;

Discriminar o trabalhador em virtude de gênero ou orientação sexual.

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

Exemplos de atos que não configuram assédio moral

Transferência do colaborador para outra unidade de lotação no interesse da administração;

Destituição de funções;

Exigências de cumprimento de metas e distribuição de tarefas; Emprego gerencial de avaliações;

Corte de ponto, quando não cumprida a jornada de trabalho; Ferramentas de gestão, decisões processuais e gerência de pessoal em geral;

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

Críticas construtivas ou avaliações do trabalho realizadas por colegas ou superiores, desde que não exponham o colaborador a situações vexatórias;

Conflitos esporádicos com colegas, subordinados ou com a chefia;

Más condições de trabalho (ambiente pequeno e pouco iluminado, por exemplo), a não ser que o profissional seja colocado nessas condições com o objetivo de desmerece-lo frente aos demais;

Situações de risco inerentes à atividade.

https://www.gov.br/mcom/pt-br/canais_atendimento/corregedoria/arquivos/CartilhadeCombateaoAssedioMoraleSexual2024.pdf

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

Legislação aplicável

•Ausência de legislação específica;

•Constituição Federal;

Art. 5º, III. Ninguém será submetido à tortura nem tratamento desumano ou degradante;

Art. 5º, X. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

- CLT

Proibição de alteração unilateral ou prejudicial ao empregado (arts. 468 e 469 da CLT) e das vedações previstas no seu art. 483: exigir dos(as) empregados(as) serviços superiores às suas forças, defesos por lei; tratamento com rigor excessivo (dado pelo(a) empregador(a) ou superiores hierárquicos; impingir ou submeter os(as) empregados(as) a perigo manifesto de mal considerável etc.

- Código Penal

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

Intimidação sistemática (bullying)

Art. 146-A. Intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas, de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação, de humilhação ou de discriminação ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais: (Incluído pela Lei nº 14.811, de 2024)

Pena - multa, se a conduta não constituir crime mais grave. (Incluído pela Lei nº 14.811, de 2024)

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

Intimidação sistemática virtual (cyberbullying) (Incluído pela Lei nº 14.811, de 2024)

Parágrafo único. Se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social, de aplicativos, de jogos **on-line** ou por qualquer outro meio ou ambiente digital, ou transmitida em tempo real: (Incluído pela Lei nº 14.811, de 2024)

Pena - reclusão, de 2 (dois) anos a 4 (quatro) anos, e multa, se a conduta não constituir crime mais grave. (Incluído pela Lei nº 14.811, de 2024)

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

Modalidades de violência ou assédio

Interpessoal: é o praticado em relação a alvos específicos, geralmente entre dois indivíduos ou entre um indivíduo e um grupo, que visem, causem ou possam causar dano físico, psicológico, econômico ou à saúde.

Exemplos: 1. Líder que isola funcionário(a) em uma sala, sem contato com outros(as) trabalhadores(as) e sem atribuição de qualquer atividade; 2. Chefe que trata seus subordinados aos gritos e xingamentos.

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

Organizacional: trata-se de um conjunto de comportamentos ou práticas inaceitáveis, dirigidos indistintamente ou coletivamente às pessoas que trabalham junto a determinada organização, em razão de uma gestão abusiva, voltada à máxima produtividade ou à redução de custos.

Exemplos: 1. Exigência do pagamento de “prendas” pelas pessoas menos produtivas (realizem flexões de braço, vistam fantasias, dancem em cima de mesas, recebam um troféu depreciativo - troféu tartaruga, troféu abacaxi); 2. Exposição pública das avaliações de desempenho por meio da divulgação de “ranking”; 3. Exigência do cumprimento de metas excessivas e, muitas vezes, inatingíveis; 4. Controle do tempo de uso do banheiro.

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

Vertical descendente – quando praticado pelo superior hierárquico da vítima ou vítimas.

Vertical ascendente – quando praticado pelos(as) subordinados(as) contra o(a) superior hierárquico(a).

Horizontal – quando ocorre entre colegas de trabalho (mesma hierarquia).

Misto – quando ocorre a combinação de duas ou mais modalidades de assédio acima indicadas.

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

Sujeitos da violência e assédio moral

O (a) assediador(a)/agressor(a) e o(a) assediado(a)/vítima.

Quem podem ser? Tanto um superior hierárquico (chefe, gerente, diretor(a), líder) quanto um(a) subordinado(a) ou um colega de trabalho.

Mas, geralmente, quem é o assediador? O(a) agressor(a) é o próprio empregador ou funcionário(a) que exerce algum cargo de liderança ou poder no estabelecimento. Pode ser qualquer pessoa do ambiente de trabalho, inclusive terceiros, como clientes e fornecedores, por exemplo.

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

Meios comprobatórios

Bilhetes, cartas, mensagens eletrônicas, e-mails, comentários e postagens em redes sociais, documentos, áudios, ligações telefônicas gravadas, vídeos, registros de ocorrências em canais internos da empresa ou órgãos públicos e por meio de testemunhas que tenham conhecimento dos fatos.

Admite-se a gravação de conversas ou imagens pelas pessoas envolvidas nos fatos, ainda que sem o conhecimento do(a) agressor(a).

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

Orientações dadas às vítimas, segundo cartilha do MPT (Brasil, 2025):

- Reunir provas, como bilhetes, e-mails, mensagens em redes sociais e outros;
- Anotar, com detalhes, todas as práticas abusivas sofridas: dia, mês, ano, hora, local ou setor, nome do (a) agressor (a), colegas que testemunharam os fatos, conteúdo das conversas e o que mais achar necessário;
- Dar visibilidade, procurando a ajuda dos(as) colegas, principalmente daqueles(as) que testemunharam o fato ou que são ou foram vítimas;

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

- Denunciar aos órgãos de proteção e defesa dos direitos das mulheres ou dos(as) trabalhadores(as), inclusive o sindicato profissional, Ministério Público do Trabalho e DISQUE 100;
- Comunicar aos superiores hierárquicos, bem como informar os canais internos da empresa, tais como ouvidoria, setor de recursos humanos, comitês de éticas ou outros meios idôneos disponíveis;
- Buscar apoio de familiares, amigos(as), colegas e, se necessário, assistência psicológica;
- Relatar o fato perante a CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio) e o SEESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho)

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

Consequências jurídicas trabalhistas da violência e assédio moral para a vítima

- Alterações em seu contrato, tais como mudança do local ou horário do trabalho;
- Por meio de ação trabalhista, a rescisão indireta do contrato de trabalho – justa causa praticado(a) pelo(a) empregador(a);
- Indenização por danos morais e materiais.
- No rompimento da relação de trabalho por ato discriminatório, é possível pleitear a reintegração no trabalho ou percepção, em dobro, da remuneração do período de afastamento;

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

- Afastamento - a lesão ser considerada doença do trabalho, com os direitos e garantias decorrentes dessa condição, tais como: emissão de CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho), recebimento de auxílio previdenciário, adaptação de função ou horário, estabilidade no emprego após o fim do benefício em casos de afastamentos pelo INSS por tempo superior a 15 dias.

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

Diferença entre violência e assédio moral e assédio sexual ambiental

Violência e assédio moral é toda e qualquer conduta abusiva que viola a dignidade e atenta contra a integridade física e psíquica da pessoa trabalhadora com práticas ou comportamentos que podem humilhá-la, constrangê-la, abalá-la psicologicamente ou degradar o ambiente de trabalho.

O assédio sexual ambiental diferencia-se da violência e assédio moral pela conotação sexual presente nos meios utilizados ou nos fins pretendidos._

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

Exemplos:

Luís, gerente da empresa, entrega o “troféu tartaruga” a Pedro, empregado que teve o menor desempenho de vendas no mês. Essa situação pode configurar assédio moral.

Marcos entrega flores toda semana para sua colega de trabalho Beatriz, com o objetivo de ter um relacionamento, mesmo após ela informar que é casada e rejeitar o presente. Essa situação pode configurar assédio sexual.

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

O QUE O(A) EMPREGADOR(A) PODE FAZER PARA PREVENIR A VIOLÊNCIA E ASSÉDIO MORAL?

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

A VIOLÊNCIA E ASSSÉDIO MORAL PODE SER CONSIDERADO ATO DISCRIMINATÓRIO?

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

Exemplos:

Mulheres que exercem atividades tradicionalmente desempenhadas por homens, como, por exemplo, motoristas de caminhão, frentistas de postos de gasolina e profissionais da construção civil, podem ser alvos de comentários depreciativos em relação ao seu gênero;

Trabalhadores(as) que retornaram de licenças (ex: maternidade, saúde e acompanhamento de familiar doente) podem sofrer pressão psicológica ou outras condutas assediadoras com o objetivo de forçar o pedido de demissão;

Pessoas transgênero podem ser proibidas de usar o crachá da empresa conforme o nome social ou podem ser impedidas de utilização do banheiro conforme a sua identidade de

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

Uma mulher negra que use tranças pode ser hostilizada e submetida a constrangimentos, ou até mesmo à exigência expressa de que alise o cabelo;

Um homem homossexual ou uma mulher lésbica podem ser vítimas de comentários indevidos e depreciativos em razão de sua orientação sexual.

Em relação às pessoas idosas, pode ocorrer a substituição por trabalhadores(as) mais jovens, sob o argumento de que elas não se adaptam às inovações, inclusive tecnológicas.

RT no Brasil contemporâneo: novidades e desafios

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

IFPB – Campus de Cajazeiras

NUCA – Núcleo de Combate ao Assédio